

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea I Autoritatea contractanta

I.1) Denumire si adrese

Muzeul National de Istorie a Transilvaniei

Cod de identificare fiscala: 4722536; Adresa: Strada: Daicoviciu Constantin, nr. 2; Localitate: Cluj-Napoca; Cod Postal: 400020; Tara: Romania; Codul NUTS: RO113 Cluj; Adresa de e-mail: achizitii@mnit.ro; Nr de telefon: +40 264595677; Fax: +40 264591718; Persoana de contact: FELIX-FLORIN MARCU; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) https://www.mnit.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: https://www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna: Nu

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

Rolul organismului central pe achizitie: -

I.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricționat, complet si gratuit la (Website): https://www.e-licitatie.ro

Comunicarea electronica necesita utilizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct, nerestricționat si complet la aceste instrumente si dispozitive este posibil, gratuit, la (Website): https://www.mnit.ro

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:

I.4) Tipul autoritatii contractante

Organism de drept public

I.5) Activitate principala

Recreere, cultura si religie

Sectiunea II Obiectul contractului

II.1 Obiectul achizitiei

Procedura reprezinta o reluare a unei proceduri sau lot din trecut?

Nu

Formularul utilajelor disponibile pentru contract

Achizitia se refera la un proiect in care se solicita operatorilor economici sa declare utilajele pe care le vor utiliza in derularea contractului (Conform HG NR. 342/2022): Nu

II.1.1 Titlu:

Servicii de proiectare și lucrări de execuție construcții și instalații, pentru investiția:

COMPLEX MUZEAL - Galeria Istorică a Transilvaniei PENTRU MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI CLUJ-NAPOCA

Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 4722536_2024_PAAPD1463876

II.1.2 Cod CPV Principal:

45212313-3 Lucrari de constructii de muzee (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:

Lucrari

Proiectare si executare

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizițiilor

Proiect:

Servicii de proiectare și lucrări de execuție construcții și instalații, pentru investiția:

COMPLEX MUZEAL - Galeria Istorică a Transilvaniei PENTRU MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI CLUJ-NAPOCA

Județul Cluj, Comuna Florești, Bd. Cetatea Fetei F.N.

Proiectul are ca obiectiv construirea unui spațiu muzeal modern, spațiu în care viziunea holistică asupra patrimoniului să includă patrimoniul tangibil și intangibil, prin integrarea vizitatorilor într-un mediu istoric potrivit.

Contractantul executa lucrarile aferente acestei proceduri in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia de atribuire. In Caietul de sarcini sunt prezentate tipul activitatilor, specializarea si cantitatile minime necesare realizarii contractului.

Pentru obiectivul de investitie se vor executa urmatoarele activitati:

- Servicii de proiectare
- Servicii de asistenta tehnica a proiectantului
- Lucrari de constructie.
- Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice.
- Testare si punere in functiune.
- Instruirea personalului Beneficiarului.
- Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie.

Valoare estimată fără TVA: 112.403.618,00 lei fara TVA, din care:

- proiectare lucrare: 690.000,00 lei fără TVA;
- execuție lucrare: 111.483.618,00 lei fără TVA;
- asistență tehnică din partea proiectantului: 230.000,00 lei fără TVA.

Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de minim 20 zile.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitarilor de clarificări sau informațiilor suplimentare în a 11 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Orice solicitare de clarificare transmisă după data mentionata, va pune Autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns și drept urmare se va considera TARDIVĂ.

Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa în SEAP (www.e-licitatie.ro).

II.1.5 Valoarea totala estimata:

Valoarea estimata fara TVA : 112403618 ; Moneda: RON

Alte valori:

Valoarea garantiei de participare: 1124000 RON (0,9999678124239737550084909200%)

II.1.6 Impartire in loturi:

Nu

II.2 Descriere

II.2.2 Coduri CPV secundare

Coduri CPV secundare:

71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare

Cod NUTS: RO113 Cluj

Locul principal de executare:

Locul de implementare al proiectului: România, Regiunea de dezvoltare Nord-Vest,

Județ Cluj, Localitatea Florești, Bulevardul Cetatea Fetei, F.N., extras CF 83426 – Florești,

Număr cadastral 83426, suprafața 15.583 mp, teren aflat în proprietatea statului roman și în administrarea Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, conform HG 1051/18.08.2022 publicat in MO nr. 828/23.08.2022.

II.2.4 Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Proiect:

Servicii de proiectare și lucrări de execuție construcții și instalații, pentru investiția:

COMPLEX MUZEAL - Galeria Istorică a Transilvaniei PENTRU MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI CLUJ-NAPOCA
Județul Cluj, Comuna Florești, Bd. Cetatea Fetei F.N.

Proiectul Complex Muzeal – Muzeul identităților și conflictelor transilvănene (MUTRA) are ca obiectiv construirea unui spațiu muzeal modern, spațiu în care viziunea holistică asupra patrimoniului să includă patrimoniul tangibil și intangibil, prin integrarea vizitatorilor într-un mediu istoric potrivit.

Prin implementarea prezentului proiect se va crea un spațiu dimensionat adecvat în conformitate cu patrimoniul cultural deținut și potențial, corespunzător din punct de vedere al tipurilor de artefacte depozitate și al sistemelor de control al microclimatului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Complexul muzeal propus își dorește dezvoltarea unei rețele extinse de organizații din mai multe sectoare, axate pe cercetarea, conservarea, restaurarea și diseminarea patrimoniului mobil, imobil sau imaterial și pe conștientizarea valorilor care ne-au marcat existența.

COMPLEX MUZEAL - Galeria Istorică a Transilvaniei PENTRU MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI CLUJ-NAPOCA se încadrează în categoria de importanță B conform HG nr. 766/1997 și clasă de importanță II conform codului de proiectare seismică P100/2013.

Obiectivul proiectat este propus pe un regim de înălțime S + P + 1E.

Detalierea suprafețelor de construcție propuse este următoarea:

suprafață teren 15.583 mp, suprafață construită la sol 5.941,52 mp, suprafață construită parter 3.863,10 mp, suprafață construită etaj 1.470,58 mp, suprafața construită desfășurată 11.127,52 mp, procent de ocupare a terenului 24,79%, coeficient de utilizare a terenului 0,71, înălțime cornișă maxim 16,37 m, înălțime totală clădire 16,47 m.

În ce privește amenajarea din jurul clădirii se vor prevedea parcaje necesare personalului și parcului auto al Muzeului (3-4 autoturisme), conform normelor.

Nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare;

Se propune realizarea unei clădiri sigure la efectele unor eventuale accidente de proveniență naturală (cutremure, inundații, ploi torențiale, căldură sau frig excesiv, fulgere, atacuri fungice, insecticide sau ale unor dăunători etc.) sau de proveniență antropică (incendii, vandalism, intrări prin efracție etc.)

Clădirea va fi complet finisată și echipată din punct de vedere al instalațiilor, dotărilor necesare desfășurării activităților curente și mobilierului.

Numărul maxim de utilizatori va fi de cca. 120 din care personal al muzeului 80, la care se adaugă vizitatorii.

II.2.5 Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare	Descriere	Pondere
Pretul ofertei	Componenta financiara	30% Punctaj maxim factor: 30
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi oferite punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: $P(n) = (\text{Pret minim oferit} / \text{Pret } n) \times \text{punctaj maxim alocat}$.		
Experienta profesionala specifica a expertilor principali Manager de Contract/Proiect Reprezentantul Antreprenorului	Componenta tehnica	15% Punctaj maxim factor: 15
Algoritm de calcul: Pentru implicarea în minim 1 contract similar derulate privind execuție lucrări sau proiectare si execuție lucrări având ca obiect construcții minim categoria C (construire/consolidare/ consolidareși extindere/modernizare/reabilitare), în care să fi avut atribuții de manager de contract/ proiect/ coordonator al echipei Contractantului – 0 puncte Pentru implicarea în minim 2-4 contracte similare derulate privind execuție lucrări sau proiectare si execuție lucrări având ca obiect construcții minim categoria C (construire/ consolidare / consolidare și extindere / modernizare / reabilitare), în care să fi avut atribuții de manager de contract/proiect/coordonator al echipei Contractantului – 7 puncte Pentru implicarea în minim 5 contracte similare derulate privind execuție lucrări sau proiectare si execuție lucrări având ca obiect construcții minim categoria C (construire / consolidare / consolidare și extindere / modernizare / reabilitare), dintre care cel puțin 3 contracte având ca obiect construcții minim categoria B, în care să fi avut atribuții de manager de contract/proiect coordonator al echipei Contractantului – 15 puncte		
Experienta profesionala specifica a expertilor principali Sef santier	Componenta tehnica	5% Punctaj maxim factor: 5

Algoritm de calcul: Pentru implicarea în minim 1 contract similar derulate privind execuție lucrări sau proiectare si execuție lucrări având ca obiect construcții minim categoria C (construire/consolidare/ consolidareși extindere/modernizare/reabilitare), în care să fi avut atribuții de sef santier– 0 puncte
 Pentru implicarea în minim 2-4 contracte similare derulate privind execuție lucrări sau proiectare si execuție lucrări având ca obiect construcții minim categoria C (construire/ consolidare / consolidare și extindere / modernizare / reabilitare), în care să fi avut atribuții de Sef santier – 3 puncte
 Pentru implicarea în minim 5 contracte similare derulate privind execuție lucrări sau proiectare si execuție lucrări având ca obiect construcții minim categoria C (construire / consolidare / consolidare și extindere / modernizare / reabilitare), dintre care cel puțin 1 contract având ca obiect construcții minim categoria B, în care să fi avut atribuții de Sef santier – 5 puncte

Abordarea propusa privind derularea activitatilor si gradul de detaliere privind organizarea activitatilor Contractului

Componenta tehnica

15%

Punctaj maxim factor: 15

Algoritm de calcul: Abordarea propusa pentru implementarea Contractului este in perfecta coroborare cu specificul contractului, metodologia si tehnicile utilizate in conformitate cu prevederile legislative aplicabile, sunt prezentate cu un grad mare de detaliere si demonstreaza o foarte buna intelegere a sarcinilor alocate si evidentiaza in mare masura relatiile logice dintre activitatile Contractului.

Calificativ: Foarte bine

Punctaj: 15 puncte

Abordarea propusa pentru implementarea Contractului este partial coroborata cu specificul contractului, metodologia si tehnicile utilizate in conformitate cu prevederile legislative aplicabile, sunt prezentate cu un grad acceptabil de detaliere si demonstreaza o buna intelegere a sarcinilor alocate si evidentiaza in mica masura relatiile logice dintre activitatile Contractului.

Calificativ: Bine

Punctaj: 7 puncte

Abordarea propusa pentru implementarea contractului nu este coroborata cu specificul contractului, metodologia si tehnicile utilizate, in conformitate cu prevederile legislative aplicabile, sunt prezentate fara detaliere/nu sunt detaliate si NU demonstreaza o foarte buna intelegere a sarcinilor alocate si NU evidentiaza in mare masura relatiile logice dintre activitatile Contractului.

Calificativ: Acceptabil

Punctaj: 1 punct

Modul de alocare si utilizare a resurselor si realizările corespunzătoare fiecărei activități

Componenta tehnica

15%

Punctaj maxim factor: 15

Algoritm de calcul: Resursele umane si materiale si realizările corespunzătoare fiecărei activități, sunt corelate deplin cu complexitatea fiecărei activități propuse, iar Ofertantul dovedeste ca pentru fiecare activitate derulată a alocat resursele umane si materiale suficiente necesare obținerii unor rezultate de un nivel calitativ ridicat, in graficul de timp alocat si a asigurat toate domeniile de expertiza necesare.

Calificativ: Foarte bine

Punctaj: 15 puncte

Resursele umane si materiale si realizările corespunzătoare fiecărei activități, sunt corelate partial cu complexitatea fiecărei activități propuse, iar Ofertantul dovedeste ca pentru fiecare activitate derulată a alocat partial resursele umane si materiale necesare obținerii unor rezultate de un nivel calitativ ridicat, in graficul de timp alocat si a asigurat partial domeniile de expertiza necesare.

Calificativ: Bine

Punctaj: 7 puncte

Resursele umane si materiale si realizările corespunzătoare fiecărei activități, sunt corelate intr-un mod limitat cu complexitatea fiecărei activități propuse, iar Ofertantul dovedeste ca pentru fiecare activitate derulată a alocat minimul de resurse umane si materiale respectiv a asigurat minimul de domenii de expertiza necesare.

Calificativ: Acceptabil

Punctaj: 1 punct

Incadrarea in timp, succesiunea si durata activitatilor propuse

Componenta tehnica

15%

Punctaj maxim factor: 15

Algoritm de calcul: Ofertantul prezinta o detaliere a calendarului de implementare a activitatilor specifice contractului, respectiv prezinta in mod detaliat numarul de actiuni, subactiuni si conditionarile dintre acestea, inclusiv drumul critic.

Durata activităților corespunde deplin complexității acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfășurare, este stabilită în funcție de logica relației dintre acestea.

Durata prevăzută pentru fiecare operațiune principală necesară este corelată deplin cu activitățile prevăzute a fi realizate în lunile respective și resursele identificate pentru desfășurarea acestora.

Calificativ: Foarte bine

Punctaj: 15 puncte

Ofertantul prezinta o detaliere a calendarului de implementare a activitatilor specifice contractului, respectiv prezinta in mod mai putin detaliat numarul de actiuni, subactiuni si conditionarile dintre acestea, inclusiv drumul critic.

Durata activităților corespunde partial complexității acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfășurare, este corelată doar partial cu logica relației dintre acestea.

Durata prevăzută pentru fiecare operațiune principală necesară este corelată doar partial cu activitățile prevăzute a fi realizate în lunile respective și resursele estimate pentru desfășurarea acestora.

Calificativ: Bine

Punctaj: 7 puncte

Ofertantul prezinta o detaliere a calendarului de implementare a activitatilor specifice contractului, respectiv prezinta in mod insuficient detaliat numarul de actiuni, subactiuni si conditionarile dintre acestea, inclusiv drumul critic.

Durata activităților este in mica masura potrivita complexității acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfășurare, este corelată într-un mod foarte puțin adecvat cu logica relației dintre acestea.

Durata prevăzută pentru fiecare operațiune principală necesară este corelată în mica masura cu activitățile prevăzute a fi realizate în lunile respective și resursele estimate pentru desfășurarea acestora.

Calificativ: Acceptabil

Punctaj: 1 punct

Perioada de garantie acordata lucrarii	Componenta tehnica Perioada de garantie acordata lucrarii (exprimata in luni)	5% Punctaj maxim factor: 5
Algoritm de calcul: Se acorda punctaj maxim de 5 puncte pentru durata perioadei de garantie oferite de 72 de luni, neacordandu-se punctaj pentru o perioada de garantie de 60 de luni, aceasta durata fiind minimum necesar de indeplinit conform Legii nr. 10/1995. Punctajul intermediar se va acorda dupa cum urmeaza: $PGn = [(Gn-60)/12] \times 5$ Unde: - PGn este punctajul obtinut de oferta n - Gn – garantia oferita de ofertant, exprimata in luni Perioada de garantie minim acceptata (sub care oferta va fi considerata neconforma) este de 60 luni, iar perioada de garantie maxima este de 72 luni. Peste perioada maxima de garantie mentionata anterior, oferta nu va fi punctata suplimentar. Formula de calcul punctaj total oferta: Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat conform formulei: • P total = Pf + Pth + PG Oferta cu valoare P total = Pf + Pth + PG cea mai mare va fi declarata castigatoare. Punctajul maxim ce poate fi obtinut de catre un ofertant este de 100 de puncte. Punctajul total va fi calculat cu acuratete de doua zecimale. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta va solicita noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.		
Punctaj maxim total: 100		

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii

Durata in luni: 24; Durata in zile: -

Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele

Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile

Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

II.2.14 Informatii suplimentare

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – PNRR – Componenta 11 – Turism și Cultură – Investiția I2 - Modernizarea/crearea de muzee și memoriale.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.3 Ajustarea pretului contractului

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda: Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda:

Ajustarea pretului contractului se face numai in conformitate cu prevederile art.221; 222; 222¹ si 222² din Legea 98/2016, actualizata.

Pentru lucrarile executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară

Conform subclauzei 48.5 a Condițiilor Generale, Formula de ajustare a prețurilor este

An = av + (1-av) * In/Io, unde:

- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile realizate în luna "n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări], exclusiv lucrarile evaluate pe baza Costului sau a prețurilor curente);

- "av" este valoarea procentuală a plății în avans față de Prețul Contractului;

- "In" este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n".

In cazul modificarii salariului minim pe economie, ajustarea pretului contractului se va face utilizând urmatoarea formula: TLA = T LV x (SN / SV), unde

TLA = tariful lunar actualizat;

TLV = tariful lunar vechi ce nu mai poate fi mentinut;

SN = salariul minim pe economie la data solicitarii de actualizare a pretului; SV = salariul minim pe economie la data limita de depunere a ofertelor;

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice

III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Se va completa DUAE, doar in SEAP (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Ofertantii unici, ofertantii asociati si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitate de îndeplinire: DUAE aferent procedurii de atribuire este configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Raspunsurile vor fi completate de operatorii economici direct in SEAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Autoritatea contractanta exclude de la procedura de atribuire orice operator economic care se încadreaza în oricare din prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Se vor depune, odata cu DUAE, următoarele documente: • angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, • acordul de subcontractare și/sau a acordul de asociere, (dupa caz); • declaratie conform art. 59 si 60 din Legea 98/2016, (formularul nr.1), se vor depune odata cu oferta tehnica. Formularele privind situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, si 167 din Legea nr.98/2016. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre subcontractant. In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala vor fi indeplinite de fiecare asociat. Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul; autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii în cazul în care oferta comună va fi declarată câștigătoare. 1. certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate; 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4. alte documente edificatoare, dupa caz. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi completat doar in SEAP, (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Persoane cu functii de decizie in cadrul Autoritatii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achizitiei, implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: 1. Felix Florin Marcu, Manager 2. Cupcea George Cristian, Director General Adjunct 3. Nemeti Irina, Șef Secție 4. Gruia Ioana, Șef Secție 5. Cova Ioana, Șef Secție 6. Topan Cristina, Șef Serviciu 7. Popa Daniela, Șef Birou Persoanele cu putere de reprezentare din partea Furnizorului de servicii auxiliare sunt: 1. Veiss Sorina Dana, expert cooptat fara drept de vot In cazul ofertantilor care sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate/documente echivalente care sa fie valabile la momentul prezentarii. In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competente in acest sens. Informatii privind asociatii: In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de fiecare operator economic in parte. Se va prezenta Acordul de asociere cu urmatoarele prevederi minime: - asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului - nominalizarea liderului asocierii; - comunicările se vor face cu liderul asocierii; - Nominalizarea persoanei care semneaza in numele si din partea liderului, precum si imputernicirea de a semna contractul in numele asocierii. Nota: Autoritatea contractanta va solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare; - atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea - economico - financiara, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

completari III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului * Raspunsurile vor fi completate de operatorii economici direct in SEAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic, are eventual, intentia sa o subcontracteze.

Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va

prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.

Modalitate de indeplinire:

DUAE aferent procedurii de atribuire este configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Raspunsurile vor fi completate de operatorii economici direct in SEAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor – acordul/acordurile de subcontractare; - documente justificative ale subcontractantului/ subcontractantilor.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Cerinta nr. 1. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea de exercitare a activitatii profesionale ce face obiectul contractului de achizitie publica.

Certificat Constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului sau echivalent, din care sa rezulte obiectul de activitate.

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul care depune oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca acesta este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Continuarea se afla la Sectiunea VI.3 INFORMATII SUPLIMENTARE

III.1.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Cifra de afaceri medie anuala

Modalitatea de indeplinire:

Cifra de afaceri medie anuală

A) În temeiul prevederilor art. 175, alin (2), litera a) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractantă solicită Ofertantului ca cerință minimă dovedirea unei medii a cifrei de afaceri generale pentru ultimele 3 exerciții nanciare încheiate de cel puțin 112.000.000 lei. Autoritatea Contractantă consideră această cerință ca ind necesară în vederea dovedirii capacității economico- nanciare a ofertanților de a îndeplini în parametri optimi contractul ce urmează a atribuit, astfel diminuându-se riscurile legate de neîndeplinirea contractului.

Pentru conversia lei/alta moneda, ofertantii vor utiliza cursul mediu de schimb anual al BNR corespunzator anilor pentru care face dovada îndeplinirii acestei cerinte de cali care, respectiv 2020, 2021, 2022.

Modalitatea de indeplinire:

Se vor prezenta: Documente care să probeze nivelurile cifrei de afaceri cum ar : bilanțuri/ balanțe contabile din care rezultă cifra de afaceri globală, rapoarte anuale emise de auditori nanciar sau societăți specializate, scrisori de bonitate din partea băncilor sau alte documente edi catoare, cu condiția ca acestea să conțină informațiile relevante prin care ofertantul face dovada că deține capacitate economico- nanciară solicitată;

Nota nr. 1:

Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic de Achiziție European) atașat documentației de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod corespunzător de ecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, terț susținător), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior.

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justi cative prin care con rmă îndeplinirea tuturor criteriilor de cali care, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE si prin documentația de atribuire.

Nota nr. 2:

Pentru alte monede decât Euro, se transformă mai întâi în Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2020, 2021 și 2022 publicat pe site-ul

III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Modalitatea de indeplinire:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat 1.Ofertantul trebuie să facă dovada că a finalizat în ultimii 5 ani execuția unei construcții similare în cadrul unui contract de lucrări de aceeași natură (ce a inclus proiectarea și execuția lucrărilor), sau maxim 3 contracte, rezultând astfel că operatorul economic în cauză a avut capacitatea de a gestiona construcția unui obiectiv de investiții similar pentru care a fost răspunzător de îndeplinirea indicatorilor de performanță și calitate, din care cel puțin un contract cu obiect proiectare și execuție, și/sau execuție de clădiri din categoria de importanță B sau superioară.Cerința de

calificare referitoare la experiența similară va fi considerată îndeplinită dacă ofertantul va face dovada că a realizat în ultimii 5 ani, în mod corespunzător lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului, lucrări de aceeași natură și complexitate sau superioare din punctul de vedere al complexității și/sau scopului, cu o valoare cumulată de minim 111.400.000 lei fără TVA, din care cel puțin un contract cu obiect proiectare și execuție, și/sau execuție de clădiri din categoria de importanță B sau superioară. Lucrări similare: lucrări de modernizare și/sau reabilitare și/sau extindere și/sau construcție nouă, cu obiect proiectare și execuție, și/sau execuție de clădiri din categoria de importanță B sau superioară, în conf. cu HG nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare. Ultimii 5 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13): Referința de 5 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul limită de depunere a ofertei, așa cum este indicat în anunțul de participare sau orice eventuală erată publicată de către AC. Prin lucrări duse la bun sfârșit se înțelege: - lucrări recepționate însoțite de proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor; - lucrări recepționate însoțite de proces verbal de recepție finală. 2. Ofertantul trebuie să demonstreze că a prestat în ultimii 3 ani calculați până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor servicii similare în valoare cumulată de cel puțin 690.000,00 lei fără TVA, în cadrul unui contract sau maxim 3 contracte, din care cel puțin unul încadrat în categorii de importanță B. Servicii similare: servicii de proiectare pentru obiective de investiție ce conțin construcții civile, din care cel puțin unul încadrat în categorii de importanță B (proiectare construcții noi și/sau refuncționalizări și/sau extinderi). Prin servicii duse la bun sfârșit se înțelege: - servicii recepționate parțial, cu condiția ca acestea să fi putut fi utilizate de către Beneficiar ca rezultat independent - servicii recepționate la sfârșitul prestării. Ultimii 3 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13): Referința de 3 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul limită de depunere a ofertei, așa cum este indicat în anunțul de participare sau orice eventuală erată publicată de către AC. Modalitatea de îndeplinire: În vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul/ofertantul asociat/terțul/terții susținători va/vor completa DUAE - "Criteriile de selecție" - "Capacitatea tehnică și profesională". Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, respectiv: Procese-verbale de recepție finală/procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor pe obiect, întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor, care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit. Din cadrul documentelor justificative trebuie să reiasă următoarele informații: beneficiarul, valoarea, cantitatea (indicatorii tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrărilor; Documente constatatoare/ recomandări din partea beneficiarilor/alte documente similare în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar și furnizează toate informațiile solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței de calificare privind experiența similară. 6. Cerințe de personal – experți cheie Manager de contract/Proiect Reprezentantul Antreprenorului Calificări: Experiența generală - minim 10 ani de experiență generală în profesie. Persoana propusă pentru această poziție va face dovada atestării de manager de proiect cod COR 241919 sau 242101 sau echivalent. Experiența specifică - participarea în calitate de Lider de echipă/Lider adjunct de echipă, Manager proiect/Manager adjunct proiect, Coordonator proiect/Coordonator adjunct proiect în cel puțin un contract de tip proiectare/ și/sau execuție lucrări/ proiectare și execuție lucrări de construcție/ reabilitare/modernizare lucrări de construcții civile categoria de importanță C; Șef șantier. Experiența generală - minim 7 ani de experiență generală în profesie. Experiența specifică - minim 5 ani experiență în coordonarea lucrărilor de construcții, din care minim 2 ani ca șef șantier. RTE domeniul 1.1 Construcții civile, industriale și agricole RTE domeniul 6.1 Instalații electrice RTE domeniul 6.2 Instalații termice, sanitare și de ventilație/climatizare RTE domeniul 6.3 Instalații gaze naturale combustibile Responsabil cu controlul calității Persoana responsabilă cu elaborarea, implementarea și îmbunătățirea sistemului calității, tratarea neconformităților și stabilirea măsurilor corective, stabilirea și menținerea relațiilor cu clienții și furnizorii în scopul asigurării calității, evaluarea furnizorilor, elaborarea și urmărirea programelor de audit, monitorizarea efectuării în CV (CV-urile prezentate vor purta

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Certiificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii

Modalitatea de îndeplinire:

Certiificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii

Dovada implementării sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calitatii (pentru cazurile specifice prevăzute de lege).

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce atestă că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calitatii.

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul potențial semnatar al contractului clasat pe primul loc. În cazul unei asocieri, această condiție trebuie îndeplinită individual de fiecare asociat, pentru partea din contract (activitatea) pe care acesta o îndeplinește. Se va depune ca documente justificative care probează îndeplinirea cerinței orice documente prin care se susține cerința. Persoanele juridice străine vor atașa copii după documentele similare, însoțite de traducere autorizată.

Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu

Dovada implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent, prin prezentarea unor certi cate valabile emise de organisme de certi care acreditate sau alte probe/dovezi care con rma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii (pentru cazurile speci ce prevazute de lege).

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce atesta ca operatorul economic respecta

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:

Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:

III.1.6.a) Garantie de participare:

GP = 1.124.000,00 RON; Valabilitate=90 zile; Depunere:art. 36 din HG 395/2016, respectiv art. 154 alin. (4) din Lege 98/2016.GP se constituie -scrisori de garantie bancara-model formularul 1.Daca GP - scrisori de garantie bancara se va utiliza ca model formularul 17. Contul in care se depune garantia pentru participare: RO18TREZ2165005XXX1006859 da deschis la Trezoreria Cluj-Napoca – Cod Fiscal 4722536;Potrivit art. 37 din HG 395/2016, AC are obligatia de a reține GP:a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție;b1)oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o instituție de credit bancară agreată de ambele părți, în cazul în care părțile convin ca garanția de bună execuție să se constituie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale;"c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei. GP in valuta, cursul euro (sau alta valuta) va fi cursul BNR din data publicarii anuntului de participare .Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici trebuie sa fie emis in numele asocierii Condițiile de retinere GP: art. 37 din HG 395/2016;Condițiile de restituire GP: art. 154^1, art4din Lege 98/2016.Documentul de constituire a GP scanat va fi depus obligatoriu in SEAP, semnat cu semnatura electronica extinsa, pana la data limita de depunere a ofertelor.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:

GBE: 10% Constituie: art. 154, alin. 4 Legea nr. 98/2016, art. 39 din H.G. nr. 395/2016 .GBE se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică. Restituirea GBE:ART 154^2 din Lege 98/2016, al. 2

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizițiile publice nr 98/2016

III.1.9) Legislatia aplicabila:

- a) Legea privind achizițiile nr 98/2016
- b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
- c) www.anap.gov.ro
- a) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
- c) H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- d) www.anap.gov.ro
- e) Legislatia incidenta in domeniul obiectului contractului prevazuta in caietul de sarcini;

III.1.10) Criterii de selectie a participantilor

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:

Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Precizati etapa in care este aplicabila cerinta : Nu este obligatorie

Sectiunea IV Procedura

IV.1 Descriere

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:

Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii

Licitatie deschisa

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

IV.1.6 Informatii despre licitatie electronica

Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

IV.2 Informatii administrative

IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura

Nu

Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare

Romana

Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

3 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice

Propunerea tehnica se va prezenta la rubrica special prevazuta in S.E.A.P.

Se va completa pentru prezentarea propunerii tehnice formularul nr. 10 - propunere tehnică.

Propunerea tehnica va fi prezentata in conformitate cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Ofertantul are obligatia de a elabora si prezenta Oferta tehnica astfel incat sa respecte specificatiile si cerintele precizate in Caietul de Sarcini.

Propunerea tehnica se va scanata si semnata electronic cu semnatura electronica extinsa.

Cerinte minime personal

Personal Experienta

Manager de contract/Proiect

Reprezentantul Antreprenorului Calificari

Experienta generala - minim 10 ani de experienta generala in profesie.

Persoana propusa pentru aceasta pozitie va face dovada atestarii de manager de proiect cod COR 241919 sau 242101 sau echivalent

Experienta specifica - participarea in calitate de Lider de echipa/Lider adjunct de echipa, Manager proiect/Manager adjunct proiect, Coordonator proiect/Coordonator adjunct proiect in cel putin un contract de tip proiectare/ si/sau executie lucrari/ proiectare si executie lucrari de constructie/ reabilitare/modernizare lucrari de constructii civile categoria de importanta C;

Sef santier Experienta generala - minim 7 ani de experienta generala in profesie.

Experienta specifica – minim 5 ani experienta in coordonarea lucrarilor de constructii, din care minim 2 ani ca sef santier.

RTE domeniul 1.1 Constructii civile, industriale si agricole

RTE domeniul 6.1 Instalatii electrice

RTE domeniul 6.2 Instalatii termice, sanitare si de ventilatie/climatizare

RTE domeniul 6.3 Instalatii gaze naturale combustibile

Responsabil cu controlul calitatii

Persoana responsabila cu elaborarea, implementarea si imbunatatirea sistemului calitatii, tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective, stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii, evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea efectuării inspecțiilor si a incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului.

Responsabil SSM pe santier Persoana absolventa de studii/cursuri autorizate, recunoscute la nivel national in domeniul SSM, responsabila cu evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie, elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificare a modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator.

Ofertantul va prezenta modalitatile de asigurare a accesului la specialistii descrisi mai sus si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare privind calitatea in constructii si a altor legi incidente.

Pentru personalul nominalizat conform cerintelor de mai sus, ofertantul va prezenta documente justificative privind experienta similara si pregatirea profesionala, dupa cum urmeaza:

- CV (CV-urile prezentate vor purta numele in clar si semnatura in original a persoanei respective);
- Copii ale diplomelor/atestatelor/altor documente justificative
- Recomandari sau alte documente care dovedesc experienta specifica
- Declaratie de disponibilitate

Numarul si specialitatile personalului solicitat de Autoritatea contractanta sunt minime, ofertantii avand obligatia de a asigura in sprijinul acestora personal propriu suplimentar, ori resurse de personal din afara institutiei acestora – personal suport.

Resurse materiale

Ofertantul va prezenta lista privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflate la dispozitia ofertantului pentru executia contractului de proiectare si executie lucrari.

Ofertantul va prezenta informatii referitoare la momentele din procesul tehnologic de executie a lucrarilor cand va intentiona sa utilizeze resursele (utilaje) si va justifica propunerea sa tinand cont si de puterea/ capacitatea acestora.

Informatiile privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflate la dispozitia ofertantului pentru executia contractului trebuie sa fie corelate cu informatiile prezentate in Programul de executie a lucrarilor.

Se va prezenta doar echipamentul necesar si propus pentru desfasurarea contractului (nu tot echipamentul detinut de catre ofertant).

Ofertantii vor respecta regulile obligatorii referitoare la conditiile sociale, de munca si de protectia muncii, care sunt in vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii: Inspectoratul Teritorial de Munca sau de pe site-ul <http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html>

Declaratie privind respectarea legislatiei referitoare la conditiile sociale, de munca si de protectia muncii - formular nr.6.

Declaratie privind respectarea standardelor de protectia mediului - formular nr. 5.

Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale formular nr. 4

Declaratie privind informatiile din PROPUNEREA TEHNICA si elementele din PROPUNEREA FINANCIARA si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost, care au caracter confidential - formular nr. 9, insotit de dovada care le confera caracterul de confidentialitate, dovada ce devine anexa la oferta.

Declaratie de consintamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal - formular nr. 11

Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica;

Neprezentarea propunerii tehnice in cadrul ofertei depuse conduce la respingerea ofertei.

Nota: propunerea tehnica va fi depusa si in format editabil

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare

Propunerea financiara va fi redactata conform formularului specific din Sectiunea formulare a prezentei documentatii de atribuire si va fi depusa numai in SEAP si numai pana la data limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare.

Propunerea financiara va fi intocmita conform formularelor:

- formular de oferta - formularul nr.7.
- centralizator de preturi (Anexa la formularul de oferta nr. 7)

Se vor întocmi și depune ambele formulare semnate cu semnatura electronică extinsă în SEAP.

Preturile se vor exprima în lei cu maxim două zecimale.

Operatorul economic va fi atent la elaborarea propunerii financiare pentru a evita orice eroare aritmetică (în cifre și litere).

Propunerea financiară în lei fără TVA se transmite (criptează) în SEAP, aceasta fiind decriptată în SEAP după finalizarea evaluării fiecărui ofertant în ceea ce privește criteriile de calificare solicitate și a propunerii tehnice.

Note:

- În vederea comparării unitare a ofertelor, toate preturile vor fi exprimate în cifre cu două zecimale.
- Cu excepția erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii financiare.

Note:

- Ofertantul are obligația de a întocmi un Opis al documentelor incluse în Propunerea financiară.
- Ofertantul va indica elementele din propunerea financiară și/sau fundamentările/ justificările de preț/cost confidențiale ale propunerii financiare și le va încărca în SEAP sub semnatura electronică extinsă. În acest sens se va prezenta împreună cu oferta, dacă e cazul, Formularul nr. 9, însoțit de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovada ce devine anexă la oferta.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei

Ofertele se vor depune exclusiv online, acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic, semnate cu semnatura electronică extinsă. Numai operatorii economici înregistrați în SEAP au dreptul de a transmite oferta. Având în vedere că procedura se desfășoară online, ofertanții vor depune toate documentele scanate și semnate cu semnatura electronică extinsă, până la data limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunțul de participare.

Ofertanții vor folosi exclusiv formularele așa cum sunt acestea definite în secțiunea Formulare;

Ofertanții sunt singurii răspunzători pentru corectitudinea informațiilor cuprinse în DUAE și formulare, precum și de autenticitatea și legalitatea documentelor cuprinse în oferta;

Documentele emise în țări UE, vor fi prezentate atât în forma originală (scanată și semnată cu semnatura electronică extinsă), cât și în traducere autorizată în limba română – scanată și semnată cu semnatura electronică extinsă; În cazul în care un document din oferta depusă nu este tradus în limba română, poate conduce la declararea ofertei ca fiind inacceptabilă.

Documentele emise în țări din afara UE vor fi prezentate în copie și traducere autorizată în limba română;

Orice oferta transmisă la autoritatea contractantă nu va fi luată în considerare.

Dacă există incertitudini referitoare la documentele prezentate, Autoritatea Contractantă poate solicita informații direct de la autoritățile competente.

În cazul unei asocieri, criteriile de excludere și calificare trebuie să fie îndeplinite de către fiecare asociat (pentru partea lui de activitate).

Autoritatea contractantă va solicita legalizarea acordului de asociere, în cazul în care respectiva asociere va fi declarată castigatoare.

În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constată că sunt două sau mai multe oferte cu același punctaj, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorul de evaluare "pretul ofertei".

În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici respectivi, documente care conțin noi prețuri iar oferta castigatoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Deoarece procedura se desfășoară prin mijloace electronice, operatorul economic are obligația de a transmite în SEAP, www.elicitatie.ro oferta electronică și numai până la data și ora - limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunțul de participare. Înainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE.

Ofertanții pot specifica în cadrul Ofertei informațiile pe care acestea le consideră ca fiind confidențiale și care nu pot fi divulgate către terțe parti. În cazul în care Ofertantul consideră că situația descrisă îi este aplicabilă, acesta trebuie să specifice, pe lângă faptul că aceste informații sunt confidențiale, MOTIVUL pentru care acesta consideră informațiile drept confidențiale și în consecință de ce nu pot fi făcute cunoscute către terțe parti și să prezinte dovada care le conferă caracterul de confidențialitate. – Declarație pe propria răspundere (Formularul nr. 9).

Împuternicire pentru semnarea documentelor cu semnatura electronică (Formularul nr. 8).

Toate documentele se încarcă în SEAP, semnate cu semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Secțiunea VI Informații suplimentare

VI.1 Această achiziție este periodică

Nu

Programul estimat de publicare a anunțurilor viitoare : -

VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu

Se va accepta facturarea electronica: Da

Se vor utiliza platile electronice: Da

VI.3 Informatii suplimentare

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:

Modalitatea de indeplinire:

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/subcontractantul va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor" - subsectiunea: "Inscrierea in Registrul Comertului".

DUAE aferent procedurii de atribuire este configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire.

Raspunsurile vor fi completate de operatorii economici direct in SEAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea criteriului cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul declarat/i in oferta sunt:

- Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data (momentul) prezentarii certificatului respectiv.

In cazul ofertei comune conditia va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza

Nota 1: Persoanele juridice straine, operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Documentele edificatoare vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Nota 2: In cazul unei oferte comune, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii grupului. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: Autoritatea Contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE.

Nota 4: Cerinta se aplica inclusiv pentru documentatia care trebuie prezentata de asociat/ subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.6.a) Garantie de participare:

Dovada constituirii garantiei de participare se va incarca in SEAP semnată cu semnătura electronică extinsă împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limita de depunere a ofertelor și trebuie să prevadă că plata garantiei de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a autorității contractante pe baza declarației acesteia cu privire la culpa persoanei garantate.

În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garantia trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici.

Garanția de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP însoțită de traducerea autorizată în limba română.

Garanția trebuie să fie irevocabilă și necondiționată.

Echivalența în lei a altor valute a garantiei de participare se determină la cursul BNR din data publicării anunțului de participare în SEAP.

Condițiile de reținere sunt cele prevăzute de art. 37 din HG 395/2016 iar restituirea acesteia se va face potrivit art. 154¹ din Lege 98/2016.

VI.4 Proceduri de contestare

VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: office@cnsr.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) https://www.cnsr.ro;

VI.4.3 Procedura de contestare

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor/instanta competenta si vor fi solutionate potrivit Legii nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Termenele de contestare sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr 101/2016

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

Adresa: Județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Constantin Daicoviciu Nr.2; Localitate: Cluj-Napoca; Cod Postal: ; Tara: Romania;
Codul NUTS: RO113 Cluj; Adresa de e-mail: achizitii@mnit.ro; Nr de telefon: +40 765574290; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) https://www.mnit.ro;